



PUTUSAN
Nomor 3129 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MADANI JENAR (SYARIAH), diwakili oleh Muda Peristia, selaku Pemimpin Cabang PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Magelang, berkedudukan di Desa Jenar Wetan, Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alphasiddha Yuliantana dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DANI SUPRIYANI, bertempat tinggal di Jalan Cangkreng Kidul, RT 03, RW 02, Kelurahan Cangkreng Kidul, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, S.E., S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Agus Triatmoko dan Rekan, beralamat di Perum Griya Boro, Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok C4, Nomor 19, RT 04, RW 06, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEPALA KPKNL PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 876, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soeparjanto, Kepala KPKNL Purwokerto dan kawan-kawan, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2023



Pahlawan, Nomor 876, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022;

2. **ROBY SAYOGO**, bertempat tinggal di Jatimulyo, TR.I/399 A, RT 011, RW 003, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan selisih dari harga lelang dikurangi dengan sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp250.699.600,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I atas permohonan dari Tergugat sebesar Rp1.620.900.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et-bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi *absolut*;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2023



Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi pengadilan (kompetensi *absolute*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
3. Gugatan Penggugat adalah "*nebis in idem*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi Absolut tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pwr, tanggal 17 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.613.500,00 (satu juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Sela Nomor 16/Pdt/2023/PT SMG, tanggal 1 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pwr, tanggal 17 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut dan

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (secara *absolut*);
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Purworejo untuk melakukan Pemeriksaan Pokok Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pwr, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk diberikan putusan akhir;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan hingga putusan akhir,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap gugatan tersebut dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt/2023/PT SMG, tanggal 9 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pwr, tanggal 17 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan selisih dari harga lelang dikurangi sisa kewajiban Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat yaitu sebesar Rp250.699.600,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pwr, *juncto* Nomor 16/Pdt/2023/PT SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/Pdt/2023/PT SMG, tanggal 9 Maret 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pwr, tanggal 17 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pwr, tanggal 17 November 2022, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan sisa hasil lelang kepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat senilai Rp139.515.850,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada Kedua tingkat Pengadilan;

Atau :

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2023



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Temohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 April 2023 dan 17 April 2023, yang pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 April 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 14 April 2023 dan 17 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tahapan pelelangan sudah dilakukan dengan benar dengan hasil lelang terakhir dengan harga Rp447.300.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sisa pinjaman Penggugat ditambah bunga dan denda pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Unit Layanan Modal Madani Jenar (Syariah) (Tergugat) adalah sebesar Rp196.600.400,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu empat ratus rupiah) sedangkan lelang terhadap objek jaminan milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 479, atas nama Rusmiyati terjual di angka Rp447.300.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tentunya apabila objek jaminan telah terjual dengan nominal diatas, Tergugat harus mengembalikan sisa dari hasil lelang tersebut kepada Penggugat, akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak mengembalikan sisa hasil lelang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp250.699.600,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan sisa hasil lelang tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2023



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MADANI JENAR (SYARIAH) tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MADANI JENAR (SYARIAH)** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 16/Pdt/2023/PT SMG, tanggal 9 Maret 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pwr, tanggal 17 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan selisih dari harga lelang dikurangi sisa kewajiban Penggugat Tergugat yaitu sebesar Rp250.699.600,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2023